



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8978/2023/CA1

Paraná, 15 de enero de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALBORNOZ, LEANDRO RICARDO JESUS CONTRA JERARQUICOS SALUD SOBRE AMPARO LEY 16.986"**, Expte. N° FPA 8978/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Federal N° 2 de esta ciudad de Paraná y el Juzgado Federal de la localidad de Victoria.

Que, el Sr. Fiscal General ante esta Cámara contesta el 27/12/2023 la vista oportunamente corrida, se habilita la feria judicial el 12/01/2024 y pasa la causa para resolver.

II- Que el Fiscal relata los antecedentes del caso y afirma que es el Juzgado Federal de Victoria ante quien debe dirimirse la cuestión.

Entiende que las normas que rigen la competencia (art. 4 de la ley 16.986 y 5, inc. 3, del CPCCN) indican que corresponde tratar el asunto en el lugar donde debería cumplirse la prestación y que, en el caso, la asistencia domiciliaria se ejecutaría en la localidad de Victoria, lugar donde reside la amparista.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto.

III- a) Que, promueve este amparo el Sr. Leandro Ricardo Jesús Albornoz, en representación de su madre, Sra. María Josefina Brambilla, contra Jerárquicos Salud a fin de que le brinde la cobertura de cuidador domiciliario



permanente -24 horas- desde septiembre del 2023 y mientras lo indique su médico tratante.

Su parte denuncia domicilio en calle Gabriela Mistral N° 2591, Paraná, Provincia de Entre Ríos; y adjunta documento de identidad de la amparista con domicilio en calle Catamarca 68 de la localidad de Victoria.

El juez de grado declara -prima facie- su competencia y corre traslado a la entidad demandada.

Jerárquicos Salud contesta el informe previsto en el art. 8 de la ley 16.986, se corre traslado a la parte actora, quién responde y pasan los autos para sentencia.

Posteriormente, se extraen las actuaciones de despacho y se corre vista al fiscal para que se expida sobre la competencia. Una vez contestada pasa nuevamente la causa para resolver.

b) Que, el Juez Federal N° 2 de Paraná se declaró incompetente conforme lo previsto en el art. 4 de la ley 16.986, y atento el domicilio real de la amparista en la ciudad de Victoria, y ordenó la remisión del expediente.

El magistrado a cargo del Juzgado Federal de Victoria no aceptó la competencia atribuida, al considerar extemporánea la declaración del juez remitente y devolvió las actuaciones al juzgado de origen.

Ante ello, el Magistrado de Paraná ratificó su incompetencia, tuvo por configurado el conflicto negativo y ordenó la remisión de las actuaciones a esta Cámara para dirimir el asunto.

IV- a) Que, a fin de resolver la cuestión suscitada, corresponde destacar que la ley de amparo N° 16.986, en su art. 4, establece que *“Será competente para conocer de la*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8978/2023/CA1

acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto".

Se observa que en estas actuaciones no surge clara la competencia por aplicación de la regla descripta, por lo que cabe tener en cuenta lo dispuesto en el art. 17 del mismo ordenamiento que dispone que "Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor".

El art. 5 inc. 3°) del CPCCN establece que, cuando se ejerciten acciones personales, será juez competente "...el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio".

En el presente caso, no puede dilucidarse claramente la cuestión en virtud de que no surge patente el domicilio efectivo de la amparista ni el lugar donde debería cumplirse la prestación.

Sin embargo, debe señalarse que sin perjuicio de que el domicilio que consta en el documento de identidad de la Sra. Brambilla es en la localidad de Victoria, las particulares circunstancias de la causa, la denuncia de domicilio en Paraná, el intercambio epistolar entre las partes que tuvieron como destino el mismo domicilio constituido en la demanda, las indicaciones médicas del hospital de la misma ciudad y la interposición de la acción en esta jurisdicción conllevan a inferir que el lugar de cumplimiento de la obligación reclamada en la pretensión es en la ciudad de Paraná.

En relación a ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que "...para



determinar la competencia ha de estarse a la naturaleza de las pretensiones y de los hechos expuestos por el actor al demandar...” (Ver Fallos: 306:2334, 305:1453, 1465, 306:1056 y 308:2230).

A su vez, debe remarcarse que la parte demandada al contestar el informe del art. 8 de la ley 16.986 no cuestionó la competencia de ese juzgado.

b) Que, cabe agregar que el Juez Federal N° 2 de Paraná ha declarado su incompetencia luego de contestado el informe del art. 8 de la ley 16.986 y ya pasados los autos para dictar sentencia, lo que resulta extemporáneo y no se condice con la celeridad del procedimiento de amparo y la naturaleza de los derechos involucrados.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que “La oportunidad de los magistrados de origen para declarar su incompetencia solo puede verificarse de oficio al inicio de la acción, o bien al tiempo de resolver una excepción de tal índole” y que “de las previsiones de los artículos 4º, 10 y 352 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se colige que la decisión atinente a la aptitud jurisdiccional de un juez o tribunal no puede ser adoptada en cualquier estado del proceso sino que debe ceñirse a las oportunidades así establecidas, lo cual reconoce basamentos vinculados con la seguridad jurídica y la economía procesal” (Ver Fallos 340:221).

Por lo expuesto, corresponde declarar la competencia del Juzgado Federal N° 2 de Paraná para entender en la presente causa.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Fecha de firma: 16/01/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38356488#397871027#20240115125055880



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8978/2023/CA1

Dirimir el presente conflicto negativo de competencia,
declarar competente al Juzgado Federal N° 2 de Paraná y
remitir la presente causa a dicha Jurisdicción.

Comuníquese mediante DEO a los Juzgados
intervinientes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y cúmplase.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 16/01/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#38356488#397871027#20240115125055880